



Matériels & Equipements TP



Facture N° FCE2026010279

Date : 26/01/2026

AEDIF SARL

15 Rue Pierre Josse
91070 BONDOUFLE

SIRET : 51045404400031

TVA intra : FR58510454044

Adresse de livraison

EMH SAS

TVA intra : FR15501839880
ZA La Mare du Milieu
3 Rue Denis Papin
91630 Guibeville

📅 Ordre de travail N° 28671 du 16/01/2026

Micro pelle sur chenilles Yanmar VIO12

Référence : E001805

N° série : YMRVIO12AJA20759

N° parc : YAN0497

Mise en service : 29/01/2019

Horamètre : 1242 heures (19/01/2026)

🔧 Travaux effectués :

* Vérin de godet HS

- Dépose vérin cassé
- Remplacement bagues de biellette
- Remplacement axe tête vérin de godet
- Pose vérin neuf
- Mise à niveau hydraulique
- Essai

Référence	Désignation	Qté.	PU Brut	Total HT	TVA
MO1	Main d'œuvre	2 h	79,00 €	158,00 €	20 %
172157-81370	BAGUE 25 35, AXE	2	26,55 €	53,10 €	20 %
172AYA-82300	AXE ASS, 25x121	1	91,11 €	91,11 €	20 %
172A20-81960	AXE 25X83	1	112,61 €	112,61 €	20 %
172480-72200-N	VERIN, GODET	1	949,00 €	949,00 €	20 %
VG46	POWERHYDRAULIC VG46	2	6,84 €	13,68 €	20 %
PEC	Prise en charge	1	29,00 €	29,00 €	20 %

Date d'échéance : 28/02/2026

Méthode de paiement : Traite directe

IBAN : FR76 3006 6109 3700 0201 9200 149

BIC : CMCIFRPP

Total HT 1 406,50 €

Total TVA 281,30 €

Total TTC 1 687,80 €

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

Article 1 – Catalogues et offres

Les indications portées dans nos catalogues et documents ou ceux de nos fournisseurs publicitaires ne sont pas contractuelles, elles ont une valeur purement indicative.
Les catalogues et documents publicitaires comportant des photographies, plans, cotes et indications de poids sont établis sans engagements de la Société EMH et peuvent faire l'objet de modifications sans avertissement préalable, notamment certains produits figurant sur les catalogues de la Société EMH ou catalogues de nos fournisseurs.

Les devis, plans, instruction de service sont confidentiels et ne peuvent faire l'objet de communication à des tiers.

Article 2 - Commandes

1/ Acceptation

Le bon de commande devra être signé par le représentant légal de l'entreprise acheteuse et le cachet devra être apposé dans l'espace prévu. Dans le cas où le signataire n'ait pas cette qualité, la vente ne sera pas considérée parfaite et donc la Société EMH ne sera nullement engagée jusqu'à formelle confirmation de la commande de la part du représentant légal de l'entreprise acheteuse par fax ou courrier dans les trois jours suivants le bon de commande.

2/ Condition de vente

Le fait de passer une commande implique l'adhésion de l'acheteur tant aux conditions de vente figurant sur l'offre qu'aux présentes conditions générales de ventes.
Aucune modification unilatérale ne pourra être prise en considération.
Les conditions divergentes ajoutées par l'acheteur sur l'acte valant commande ne sont valables que si elles sont confirmées par écrit par la Société EMH.

3/ Annulation de la commande – résiliation de la part du client

L'acheteur ne peut résilier le contrat unilatéralement.

En conséquence, aucune annulation de commande de la part du client ne sera acceptée hors le cas particulier de refus de financement de la banque ou organisme de financement du client. Dans ce seul cas, l'acheteur devra signifier l'annulation à la Société EMH par lettre recommandée avec accusé de réception. Cependant, dans le cas où la Société EMH trouverait au nom et pour le compte de l'acheteur un financement d'une durée et à des conditions similaires à celles offertes par la banque du client, l'annulation de la commande sera refusée au client et toute somme déjà versée par le client au titre du contrat restera acquise à la Société EMH à titre de dommage et intérêts.

Article 3 – Prix et modalités de paiement

1/ prix et paiement

Les prix figurant dans nos tarifs, catalogues, sont communiqués sans engagement et exprimés en

Euros (€).

Le matériel ou marchandise est facturé au prix figurant dans l'offre dument acceptée par l'acquéreur.

Le prix HT figurant sur le dit bon de commande est assujéti au taux de TVA en vigueur lors de la livraison du matériel.

Sauf stipulation contraire précisée dans le bon de commande, le matériel ou marchandise est payable comptant à réception de facture.

2/ Retard ou défaut de paiement – Sanctions

En cas de paiement effectué après l'échéance prévue, une pénalité calculée sur la base de 1,5 fois le taux d'intérêt légal et proportionnelle à la durée du dépassement sera due.

En cas de paiement du prix en plusieurs versements et à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible. En outre, le client prendra à sa charge l'intégralité des frais inhérents au défaut de paiement.

A titre de clause pénale, en cas de non-paiement, une indemnité égale à 15% des sommes restants dues devra être réservée à la Société EMH en sus des intérêts légaux et des frais judiciaires éventuels.

Si l'acheteur n'a pas réglé dans les délais prévus des factures relatives à des livraisons précédentes, la Société EMH est libérée de ses obligations de fournir une commande précédemment acceptée, sous réserve que la Société EMH en informe préalablement l'acquéreur.

Article 4 – Livraisons

1/ Délai de livraison

Les délais de livraison ne sont mentionnés qu'à titre indicatif et courent à compter de la réception de l'acompte éventuellement prévu dans l'offre ou l'accord de financement bancaire, toutes questions techniques ayant été résolues entre les parties.

La livraison est réputée réalisée le jour de l'expédition ou de la mise à disposition du matériel au profit du client.

En cas de retard apporté à la livraison, le client ne peut demander des dommages – intérêts ou prêt de matériel au titre de quelconque préjudices.

2/ Livraison

La Société EMH se réserve le droit de réaliser des expéditions partielles sans l'accord préalable du client.

Le transport est effectué aux risques et périls de l'acquéreur, y compris en cas d'expédition franco de nos locaux ou ceux de nos fournisseurs.

Toutefois la Société EMH peut contracter, sur demande écrite du client, une assurance couvrant les risques de la livraison. Les frais inhérents seront pris en charge en sus du prix par l'acquéreur.

L'acquéreur s'engage à faire état au transporteur dès réception du matériel des éventuelles réserves ainsi que des dommages qu'aurait pu subir le matériel. Il adressera en outre un double du document comportant les réserves à la Société EMH dans les 48 heures de la réception. Il ne pourra toutefois en refuser la réception au motif d'un quelconque préjudice.

Article 5 – Garantie

Le matériel neuf commercialisé par la Société EMH est garanti suivant les conditions générale de garanties applicables le jour de la livraison par nos fournisseurs.

La garantie assumée par la Société EMH est formellement limitée dans ses effets à la réparation ou remplacement, à ses frais, des éléments défectueux, sauf stipulation contraire précisée dans le bon de commande.

A fortiori, sont formellement exclus des garanties les versements de dommages et intérêts, en réparation de tous dommages éventuellement subis, y compris la privatisation de jouissance.

La garantie sera accordée définitivement lorsque le constructeur du matériel (ou marchandise) aura donné son accord. Dans le cas contraire et selon les conclusions du fabricant la réparation intégrale sera payée par le client à la Société EMH qui émettra une facture pour son intervention.

Les pièces défectueuses restent acquises à la Société EMH pour le compte du fabricant qui se réserve le droit de les réclamer pour inspection.

L'obligation de garantie assumée s'étend immédiatement et de plein droit si la cause du défaut est due aux hypothèses suivantes :

- a) Modification des caractéristiques technique d'origine du matériel par rapport aux spécifications constructeur ;
- b) Réparation ou entretien fait par un réparateur autre que la Société EMH ou par un réparateur par lui agréé ;
- c) Pièces détachées non d'origine constructeur ;
- d) Défaut de respect du mode d'utilisation et des prescriptions d'entretien indiqués dans le manuel d'utilisateur livré avec le matériel ;
- e) Utilisation du matériel dans les conditions non standard (plus de 8H/jour) La garantie ne couvre pas :
 - Pièces assujetties à usure ;
 - Matériel endommagé à cause d'une mauvaise utilisation, d'un emploi abusif, d'un mauvais entretien ou d'emploi de carburants, d'huiles et de tensions inadéquats ;
 - Défectuosités dues à des influences chimiques, électrochimiques ou électriques ne résultant pas de la fabrication.

La garantie n'est pas due si le client n'a lui-même satisfait à ses propres obligations, notamment de paiement intégral du prix.

Article 6 – Reprise de matériel d'occasion

En cas d'annulation de commande du matériel ou marchandise, la Société EMH n'est pas tenue d'effectuer la reprise.

Si le matériel de la reprise a été vendu par la Société EMH, le prix de vente et remis au client sous déduction de 20% du prix et des frais afférents à la remise en état du matériel et à sa revente.

Le matériel repris par la Société EMH au client ne devra avoir en aucun cas de défaut ou vice caché (hors ceux indiqués sur le bon de commande par la Société EMH ou que le client a porté connaissance de la Société EMH par lettre recommandée avant la reprise).

Lors de l'enlèvement du matériel de la reprise, celui-ci devra être dans le même état en tout point à celui du jour de la commande.

Dans le cas contraire la Société EMH se réserve le droit de refuser la reprise ou de déduire les frais de réparation du dit matériel.

Article 7 – Service après-vente

Un ordre de réparation devra être signé par un représentant de l'entreprise acheteuse et remis au technicien de la Société EMH ou adressé à la Société EMH par fax avant toute prestation de service.

Dans le cas contraire, la Société EMH se réserve le droit de refuser l'intervention.

L'ordre de réparation parfait le contrat de prestation du service après-vente, qui est régi par les présentes conditions générales de ventes.

Les frais de main d'œuvre, de déplacement, et les frais de repas (en cas de déplacement journalier du technicien) seront dues dans leurs intégralités.

Article 8 – Réserve de propriété

Par dérogation expresse aux dispositions de l'article 1583 du Code civil, la Société EMH venderesse reste propriétaire des matériels jusqu'au paiement intégral du prix dû. Cependant, le transfert de la responsabilité civile et des risques du matériel à l'acheteur a lieu dès l'expédition.

L'acheteur s'interdit de donner la marchandise en gage, de la modifier, de la vendre ou de la transférer à titre de garantie. En cas de saisie, l'acheteur s'engage à en aviser sans retard le vendeur et sans autre formalité.

Dans ce cas et en cas de procédure collective ouvert à l'encontre du client, la Société EMH pourra reprendre la marchandise à la première demande conformément à l'article L 624-16 du Code du commerce, sans restriction aucune de la part du client.

La revendication pourra s'exercer sur les matériels de la même espèce et nature. Les marchandises encore en possession du client seront présumées à tout moment celles encore impayées.

Les sommes qui auraient déjà été perçues par la Société EMH lui resteront acquises à titre de provision sur les dommages – intérêts, sans préjudice d'une éventuelle action judiciaire engagée par la Société EMH à l'encontre du client défaillant en entière réparation de son préjudice.

En cas d'impossibilité juridique ou matérielle d'effectuer la reprise des matériels, l'acheteur sera tenu à une astreinte comminatoire de 152.45 € par jour de retard.

Article 9 – Dispositions diverses

Seuls le bon de commande et les présentes conditions générales de ventes régissent les rapports entre le client et la Société EMH.

Les stipulations du présent contrat ne sauraient toutefois être interprétées comme ayant pour objet ou pour effet de priver l'une quelconque des parties de l'exercice d'une action en justice tendant à faire valoir ses droits.

Article 10 – Contestations ; clause attributive de compétence

Tous différends ou litiges qui viendraient à se produire, entre la Société EMH et ses clients, à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation ou résolution du présent contrat, devront être porté devant le Tribunal de Commerce d'Evry, qui sera le seul compétent.